

1503024-35.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... tê-lo abordado em local de tráfico, na posse de uma sacola contendo várias porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro. Indagado a respeito, o réu não apenas confessou-lhes o tráfico, como também indicou um barraco localizado nas proximidades onde foi localizada uma imensa quantidade de entorpecente, principalmente maconha, além de apetrechos destinados ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503024-35.2021.8.26.0548 controle: 2021/001046

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2262604/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20480802 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3038/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2262604 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2262604 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 3038/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2262604/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

A APURAR e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

DEUSDETY ALAN DE NOVAES, RG nº 66.076.976-1/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 26/09/2021 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 55/56). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação (fls. 126), apresentando defesa preliminar (fls. 127/133). A denúncia foi recebida aos 06/12/2021 (fls. 143/144), sendo o acusado citado aos 19/01/2022 (fls. 169/170). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou, preliminarmente, nulidade do feito por cerceamento de defesa e, no mérito, pela absolvição, pleiteando subsidiariamente o reconhecimento da confissão e menoridade relativa como atenuantes de pena, a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo e fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto à preliminar arguida pela Defesa observo, em acréscimo à decisão por mim já proferida oralmente em audiência, que a prisão ocorreu aos 25/09/2021 e desde então o réu esteve assistido por Defensor; primeiro pela Defensoria Pública, que se manifestou no flagrante, depois pelo ora Defensor constituído, que na fase de defesa preliminar arrolou em comum as mesmas testemunhas da denúncia, não sendo caso de se ouvir a testemunha indicada às vésperas da audiência apenas por que somente agora ela "... procurou a família para informar fatos novos...", fatos que sequer foram especificados. Por sinal, nem mesmo o réu a ela se referiu nas duas vezes em que foi interrogado. Portanto, não há que se cogitar do alegado cerceamento de defesa. No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) (fls. 04/08;10/14, 16/19, 21/24 52/54, 77/83). Também foi anexado aos autos o laudo pericial do local em que funcionaria a tal "refinaria" onde, além das drogas apreendidas, foram encontrados diversos objetos para manuseio/preparo/separação dos entorpecentes, tais como embalagens, balanças, estiletes, peneiras e outros (fls. 84/94). Quanto à autoria, em seu interrogatório judicial o réu procurou se esquivar, mas acabou admitindo que estava vendendo "pó e crack" porque estava desempregado e passando por dificuldades. Não portava maconha, tampouco indicou aos policiais o local onde haveria mais entorpecente. O dinheiro com ele apreendido já era produto da venda de entorpecente. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, na posse de uma sacola contendo várias porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro. Indagado a respeito, o réu não apenas confessou-lhes o tráfico, como também indicou um barraco localizado nas proximidades onde foi localizada uma imensa quantidade de entorpecente, principalmente maconha, além de apetrechos destinados ao fracionamento e embalagem da droga, tais como balança, seda, embalagens plásticas e instrumentos para cortar a droga. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais ouvidos, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal -.v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o

entorpecente que foi apreendido, inclusive das porções de maconha que ele procurou negar. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante daquilo que declararam os policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. Por sinal, custa crer que os policiais tivessem o trabalho de forjar algumas porções de maconha apenas para incriminar indevidamente o acusado que já estaria em situação de flagrância por tráfico apenas se considerássemos as porções de cocaína e crack cuja posse ele assumiu e confessou estar vendendo. Também não há porque desconsiderar as informações prestadas pelas testemunhas no sentido de que o réu lhes indicou o local onde havia uma imensa quantidade de entorpecentes e apetrechos destinados ao fracionamento e embalagem da droga para venda, uma espécie de "refinaria". A traficância restou plenamente configurada, não apenas pela confissão parcial do acusado, como também porque ele se encontrava em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. A propósito: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). Note-se que em poder do acusado também foi apreendido dinheiro produto da mercancia, conforme ele próprio admitiu, o que vem reforçar a conclusão de que ele traficava como meio de subsistência, sem falar que também partiu do réu a informação que permitiu aos policiais localizar o local onde a droga era armazenada para ser fracionada e preparada para venda. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Contudo, não há como atenuar a pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ). Quanto à confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se completamente inviável. Realmente, além de ter sido surpreendido com razoável quantidade e diversidade de entorpecentes, dentre eles crack - substância altamente nociva, causadora de dependência rápida e intensa, com danos irreversíveis ao usuário - o acusado também indicou o lugar onde uma imensa quantidade de substância era armazenada para venda, inclusive com apetrechos para fracionamento e embalagem, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, tanto que revelou estar desempregado, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não

se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 – 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: O acusado esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.046/2021 e CONDENO O RÉU DEUSDETY ALAN DE NOVAES, RG nº 66.076.976-1/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico, e AUTORIZO a doação/destruição dos demais objetos apreendidos utilizados para preparo da droga (fls. 18/19). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 22 de fevereiro de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA